중대범죄수사청 심야조사 절차 등에 관한 지침

<중대범죄수사청 예규 제44호, 2026. 10. 29. 제정>

중대범죄수사청(인권·양성평등담당관), 02-2609-4079

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제21조부터 제23조까지의 규정에 따라 중대범죄수사청의 수사절차 상 심야조사 제한, 장시간 조사 제한, 휴식시간 부여 등에 대한 절차(이하 '심야조사 절차 등'이라 한다)를 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "심야조사"란 오후 9시부터 다음 날 오전 6시까지 피의자 또는 사건관계인을 대상으로 실시하는 조사·신문·면담 등을 말한다.
2. "피조사자"란 중대범죄수사청에서 조사받는 피의자 또는 사건관계인을 말한다.
3. "총조사시간"이란 대기시간, 휴식시간, 식사시간 등 모든 시간을 합산한 조사시간을 말한다.
4. "실제 조사시간"이란 총조사시간 중 식사시간, 휴식시간 및 조서 열람시간 등을 제외한 시간을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 지침은 중대범죄수사청 소속 수사관이 실시하는 조사 등에 적용한다.

② 입건 전 조사, 사실관계 확인을 위한 면담 및 그 밖에 명칭이나 형식에 관계없이 실질적으로 진술을 청취하는 절차에도 적용한다.

제4조(인권보호담당관 등의 직무) 각 지방중대범죄수사청 소속 인권보호담당관은 심야조사 절차 등에 관한 허가·점검 업무를 수행하고, 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관은 심야조사 절차 등에 관한 각 지방중대범죄수사청 소속 인권보호담당관의 업무를 총괄하고 지도·감독한다.

제2장 심야조사 금지 및 예외

제5조(심야조사의 금지 등) ① 수사관은 원칙적으로 심야조사를 해서는 안 된다.

② 제1항에도 불구하고 이미 작성된 조서의 열람을 위한 절차는 자정 이전까지 진행할 수 있다. 다만, 이를 이용하여 새로운 사실관계에 관한 실질적인 조사를 진행해서는 안된다.

③ 수사관은 심야조사의 제한을 회피할 목적으로 조사의 명칭 또는 장소를 변경하거나 휴식·대기 등의 형식으로 조사를 계속해서는 안 된다.

제6조(심야조사의 예외사유) 수사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외적으로 심야조사를 실시할 수 있다. 이 경우 심야조사의 사유를 조서에 명확하게 기재해야 한다.

1. 피의자를 체포한 후 48시간 이내에 구속영장의 신청 여부를 판단하기 위해 심야조사가 불가피한 경우
2. 공소시효의 완성이 임박한 경우
3. 피조사자가 출국, 입원, 원거리 거주, 직업상 사유 등 재출석이 곤란한 구체적인 사유를 들어 심야조사를 요청한 경우로서 해당 요청에 상당한 이유가 있다고 인정되는 경우. 다만, 변호인이 심야조사에 동의하지 않는다는 의사를 명시한 경우는 제외한다.
4. 그 밖에 사건의 성질 등을 고려할 때 심야조사가 불가피하다고 판단되는 경우로서 다음 각 목에 해당하는 경우

가. 범죄로 인하여 사람의 생명 또는 신체에 중대한 위해가 임박하여 이를 방지하기 위한 긴급한 조사가 필요한 경우

나. 중요한 증거가 심야시간 중 멸실될 구체적이고 현저한 위험이 있고, 다른 적절한 수사방법으로는 이를 방지하기 어려워 즉시 조사가 필요한 경우

제7조(심야조사의 허가 절차 등) ① 수사관은 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하여 심야조사를 실시하거나 자정 이후 열람을 실시하려는 경우에는 미리 허가를 받아야 한다.

② 제1항에 대한 허가는 별지 제1호 ‘심야조사 등 허가신청서’를 작성한 후 인권보호담당관에게 신청하는 방법으로 한다.

③ 인권보호담당관은 신청내용을 검토하여 허가 여부를 결정하고, 허가하는 경우 조사시간 및 휴식시간 등 필요한 조건을 붙일 수 있다.

④ 수사관은 부득이한 사정으로 사전에 서면으로 허가를 받기 어려운 경우에는 전화, 통신매체 등을 이용하여 인권보호담당관의 허가를 받은 뒤 심야조사를 진행하고, 다음 근무일까지 인권보호담당관에게 별지 제1호 ‘심야조사 등 허가신청서’에 심야조사 사유 등을 기재하여 사후 보고하여야 한다.

제8조(피조사자의 요청에 따른 심야조사) ① 제6조 제3호에 따라 심야조사를 실시하려는 경우 수사관은 피조사자로부터 재출석이 곤란한 구체적인 사유를 기재한 별지 제2호 ‘심야조사 등 요청서’를 제출받아야 한다.

② 수사관은 피조사자에게 별지 제2호 ‘심야조사 등 요청서’를 제출한 이후라도 심야조사를 거부하거나 요청을 철회할 수 있다는 점을 설명하여야 한다.

③ 제1항에도 불구하고 피조사자가 부득이하게 요청서를 직접 작성하기 어려운 사정이 있는 경우에는 요청 경위와 구체적인 내용을 조서에 기록하는 방법으로 갈음할 수 있다.

제9조(심야조사 시 준수사항) ① 수사관은 허가받은 목적과 범위에서 필요한 최소한의 시간 동안 심야조사를 실시하여야 한다.

② 수사관은 심야조사 중 피조사자의 건강상태 등을 수시로 확인하여야 하며, 제11조부터 제14조까지 규정된 조사시간 제한과 휴식시간 부여 기준을 준수하여야 한다.

제10조(심야조사 결과 보고 및 심야조사 허가대장 작성 등) ① 수사관은 심야조사를 종료한 경우 다음 근무일까지 ‘심야조사 등 허가신청서’ 사본에 ‘수사과정확인서’ 사본을 첨부하여 인권보호담당관에게 보고하여야 한다.

② 인권보호담당관은 ‘심야조사 등 허가신청서’ 사본 및 ‘수사과정확인서’ 사본을 통해 심야조사의 적정성 여부를 확인하고, 인권보호담당관 소속 직원은 별지 제3호 ‘심야조사

허가대장’을 작성한 후 ‘심야조사 등 허가신청서’ 사본 및 ‘수사과정확인서’ 사본과 함께 관리한다.

제3장 장시간 조사 제한

제11조(장시간 조사 제한) ① 수사관이 피조사자를 조사할 때에는 총조사시간은 12시간, 실제 조사시간은 8시간을 각각 초과하지 않도록 해야 한다. 다만, 조서의 열람만을 위하여 피조사자가 별지 제2호 ‘심야조사 등 요청서’ 양식으로 요청한 경우에는 총조사시간 12시간을 초과할 수 있다.

② 제1항 본문에도 불구하고 수사관은 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 총조사시간을 초과하여 조사할 수 있다.

③ 수사관은 피조사자의 조사를 마친 후 최소한 8시간이 경과하기 전에는 다시 조사할 수 없다. 다만, 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그렇지 않다.

제12조(장시간 조사의 사전허가 등) ① 수사관은 제6조 각 호의 어느 하나에 해당하여 총조사시간은 12시간 또는 실제 조사시간은 8시간을 초과하려는 경우에는 미리 허가를 받아야 한다.

② 제1항에 대한 허가는 별지 제1호 ‘심야조사 등 허가신청서’를 작성한 후 인권보호담당관에게 신청하는 방법으로 한다.

③ 인권보호담당관은 신청내용을 검토하여 허가 여부를 결정하고, 허가하는 경우 조사시간 및 휴식시간 등 필요한 조건을 붙일 수 있다.

④ 수사관은 부득이한 사정으로 사전에 서면으로 허가를 받기 어려운 경우에는 전화, 통신매체 등을 이용하여 인권보호담당관의 허가를 받은 뒤 제1항의 조사시간을 초과하여 조사를 진행하고, 다음 근무일까지 인권보호담당관에게 별지 제1호 ‘심야조사 등 허가신청서’에 장시간 조사 사유 등을 기재하여 사후 보고하여야 한다.

제4장 소년에 대한 특칙 및 조사종료 8시간 경과전 조사

제13조(소년에 대한 특칙) ① 수사관은 특별한 사정이 없는 한 소년(「소년법」 제2조에 따른 소년을 말한다)인 피의자 등을 조사할 경우에는 제11조 제1항에도 불구하고 총 조사시간은 8시간을, 실제 조사시간은 6시간을 각각 초과하지 못한다. 다만, 조서의 열람만을 위하여 피조사자가 별지 제2호 '심야조사 등 요청서' 양식으로 요청한 경우에는 총조사시간 8시간을 초과할 수 있다.

② 제1항을 제외한 소년의 장시간 조사에 대한 절차는 제11조 및 제12조를 따른다. 다만, 제6조 제3호의 요청자는 소년인 피조사자 외에 법정대리인을 포함한다.

제14조(조사종료 8시간 경과 전 조사 절차) 제11조 제3항 단서(제6조 제3호에 해당하는 경우에 한한다) 및 제13조 제2항에 따른 조사종료 8시간 경과 전 조사 요청은 별지 제4호 '8시간 경과 전 조사 요청서' 양식으로 요청한다.

제15조(휴식시간의 부여) ① 조사에 장시간이 소요되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 조사 도중에 최소한 2시간마다 10분 이상의 휴식시간을 주어야 한다.

② 피조사자가 조사 도중에 휴식시간을 요청하는 때에는 이를 허락하여야 한다. 다만, 피조사자가 조사를 회피하거나 조사시간을 지연하기 위한 목적으로 휴식시간을 요청하는 경우 이를 허락하지 않을 수 있다.

③ 제2항 단서의 사유로 피조사자의 요청에도 불구하고 피조사자에게 휴식시간을 부여하지 않은 경우 그 취지를 조서 또는 수사보고서에 기재하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

〈별지 제1호〉

인권보호담당관	
가	부

심야조사 등 허가신청서

[ ] 심야조사 허가신청
[ ] 자정이후 열람 허가신청
[ ] 장시간 조사 허가신청

사 건	**사 건 번 호 :　　호**
피조사자	성　　명 : (☐ 피의자　☐ 고소인　☐ 참고인)
사 유	☐ 체포기간 내 구속 여부를 판단하기 위해 신속한 조사 필요 (체포일시:　　) ☐ 공소시효 완성 임박 (공소시효 만료일:　　) ☐ 피조사자 요청 (　) - 재출석이 곤란한 구체적 사유 : *국외 출국, 입원, 원거리 거주, 직업 등* - 변호인이 있는 경우 변호인 동의 여부 : *변호인 ○○○ 동의* ☐ 그 밖의 사유(제6조 제4호 각 목 해당 사유)
비 고	

20 .　　.　　.

수사관　　(인)

<별지 제2호>

심야조사 등 요청서

주임수사관

성 명	
생 년 월 일	
주 소	

본인은 ○○지방중대범죄수사청 *2026 - 000000*호 사건의 피의자 *(피혐의자·피내사자·피해자·참고인)*로서 조사를 받음에 있어, 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제21조 제2항 제3호에 따라 아래와 같은 사항을 요청합니다.

구 분	사 유	변호인 동의 여부
☐ 오후 9시 이후 조사	☐ 국외 출국 ☐ 입원 ☐ 원거리 거주 ☐ 직업 ☐ 기타 재출석이 곤란한 구체적 사유 ( )	☐ 동의 ☐ 부동의 ※ 변호인이 선임된 경우만 기재
☐ 자정 이후 조서 열람		
☐ 조서 열람만을 위한 총조사시간 초과 조사 ※ 12시간 초과(소년: 8시간)		

※ 해당 사유에 √ 체크(중복 가능)

20 . . .

요청인 (인)

위 요청인의 법정대리인 (인)

<별지 제3호>

심야조사 허가대장

연번	허가 신청일	허가 대상일	사건번호	죄 명	피조사자 (신분표시)	주임수사관	심야조사 필요성	허가 여부	적정성 여부
1	*2026.00.00.*	*2026.00.00.*	*2026 - 0000호*		*○○○ (피의자)*		*피의자 요청 - 2026.00.00. 국외출국 (변호인 동의 ○)*	*허가*	*적정*
2	*2026.00.00.*	*2026.00.00.*	*2026 - 0000호*		*○○○ (피의자)*		*공소시효 임박 (공소시효 만료일 :)*	*허가*	*부적정 (사유 및 조치)*

<별지 제4호>

조사종료 8시간 경과 전 조사 요청서

성　　명 :
생 년 월 일 :
주　　소 :

본인은 ○○지방중대범죄수사청　　호 조사실에서 수사(내사) 중인 사건의 피의자(피혐의자·피내사자·피해자·참고인)로서 조사를 받음에 있어, 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」 제22조제3항에 따라 조사종료 후 8시간이 경과하기 전임에도 조사받을 것을 요청합니다.

전회 조사 종료 시각	20 . . . :
원하는 차회 조사 시작 시각	20 . . . :
요청 사유	☑ 국외 출국 ☐ 입원 ☐ 원거리 거주 ☐ 직업 ☐ 기타 재출석이 곤란한 구체적 사유(　　)
변호인 동의 (변호인이 선임된 경우만 기재)	☐ 구두동의(출석 / 유선), ☐ 서면동의

20 . . .

위 요청인　　(인)

위 요청인의 법정대리인

(인)